TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 19

El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía (II): Situaciones administrativas. Derechos, deberes y código de conducta. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 19

Normativa Clave: Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía (LFPA, Títulos VIII, IX y X); Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; Real Decreto 598/1985, de 30 de abril; Real Decreto 33/1986, de 10 de enero (Reglamento de Régimen Disciplinario).

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 19

1. Situaciones administrativas del personal funcionario de carrera

1.1. Principios generales y catálogo legal en la Ley 5/2023 de Andalucía

1.2. Servicio activo (art. 121 LFPA)

1.3. Servicios especiales (art. 122 LFPA): Supuestos tasados, derechos y reserva de puesto

1.4. Servicio en otras Administraciones Públicas (art. 123 LFPA)

1.5. Las distintas modalidades de excedencia (arts. 124 a 132 LFPA):

Excedencia voluntaria por interés particular (art. 125)

Excedencia voluntaria por agrupación familiar (art. 126)

Excedencia por cuidado de familiares: Hijos y familiares de hasta 2º grado (art. 127)

Excedencia por razón de violencia de género (art. 128)

Excedencia por razón de violencia terrorista (art. 129)

Excedencia forzosa y expectativa de destino (arts. 130 y 131)

1.6. Suspensión de funciones: Provisional y firme (arts. 133 a 135 LFPA)

2. Derechos de los empleados públicos

2.1. Derechos individuales de carácter funcional, profesional y retributivo (art. 140 LFPA)

2.2. Conciliación, corresponsabilidad y desconexión digital (art. 142 LFPA)

2.3. Derechos de ejercicio colectivo: Libertad sindical, huelga y negociación colectiva (art. 145 LFPA)

3. Deberes de los empleados públicos y Código de Conducta

3.1. Estructura axiológica: Principios éticos y principios de conducta (arts. 146 a 148 LFPA)

3.2. Deberes de imparcialidad, confidencialidad, neutralidad y diligencia profesional

4. Régimen disciplinario de la función pública andaluza

4.1. Principios rectores de la potestad sancionadora disciplinaria (art. 150 LFPA)

4.2. Tipificación de faltas disciplinarias (arts. 155 a 159 LFPA y art. 95 TREBEP):

Faltas muy graves

Faltas graves

Faltas leves

4.3. Sanciones disciplinarias (art. 160 LFPA): Graduación y alcance

4.4. Prescripción de faltas y de sanciones disciplinarias (art. 162 LFPA)

4.5. Procedimiento disciplinario: Fases, medidas cautelares y garantías de defensa

5. El régimen de incompatibilidades del personal público

5.1. Principio general de dedicación al servicio público (Ley 53/1984)

5.2. Desempeño de un segundo puesto o actividad en el sector público

5.3. Actividades privadas prohibidas y actividades compatibles

5.4. Actividades exceptuadas de autorización previa (art. 19 Ley 53/1984)

5.5. Procedimiento de declaración de compatibilidad y órganos competentes en Andalucía

6. Conclusiones y deontología profesional en la Administración de la Junta de Andalucía

7. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 19

1. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

El Título VIII de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía (LFPA), en coordinación con el artículo 85 del TREBEP, regula las diversas situaciones jurídicas en que puede encontrarse un funcionario de carrera:

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL FUNCIONARIO

SITUACIÓN LEGAL	CARACTERES ESENCIALES Y EFECTOS
1. Servicio Activo (121)	Desempeña puesto de trabajo en la RPT. Plenitud de derechos, deberes y retribuc.
2. Servicios Especiales(122)	Desempeño de cargos políticos, electos o altos cargos. RESERVA de puesto y trienios
3. Servicio en otras Administraciones (123)	Destino obtenido por concurso/libre desig. en otra Admón. Se rige por la de acogida.
4. Excedencias (124-132)	• Por interés particular (2 años previos). • Por agrupación familiar. • Por cuidado de familiares (hijos/depen). • Por violencia de género / terrorismo.
5. Suspensión de Funciones (133-135)	Privación temporal del ejercicio funcional por sanción disciplinaria o medida cautel.

1.1. Servicio activo (art. 121 LFPA)

Se hallan en servicio activo quienes prestan servicios en la Administración de la Junta de Andalucía y no les corresponda quedar en otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y perciben las retribuciones básicas y complementarias del puesto que desempeñen.

1.2. Servicios especiales (art. 122 LFPA)

Se declarará a los funcionarios en servicios especiales, entre otros supuestos tasados, cuando:

- Sean nombrados miembros del Gobierno de la Nación, miembros de Consejos de Gobierno de CCAA, o altos cargos de las Administraciones Públicas.
- Sean elegidos miembros del Parlamento de Andalucía, de las Cortes Generales o del Parlamento Europeo.
- Sean designados miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o Defensor del Pueblo.
- Sean elegidos en corporaciones locales para cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
- **Efectos jurídicos privilegiados:** Percibirán las retribuciones del cargo que desempeñen. Se les **reserva el puesto de trabajo de origen** que desempeñaban con carácter definitivo (o uno de análogo nivel si fue por libre designación). El tiempo transcurrido en esta situación **se computará a efectos de ascensos, trienios, carrera horizontal y derechos pasivos**.

1.3. Las distintas modalidades de excedencia

Modalidad de Excedencia	Requisitos Previos	Duración y Reserva de Puesto	Cómputo de Trienios y Carrera
Interés Particular (art. 125 LFPA)	Haber prestado servicios efectivos durante un mínimo de **dos años** en la Administración andaluza.	Mínimo **un año** continuado. **NO hay reserva de puesto** de trabajo.	**NO computa** para trienios, carrera ni previsión social.
Agrupación Familiar (art. 126 LFPA)	Cónyuge funcionario de carrera o laboral fijo en otra localidad. Sin servicios previos.	Sin plazo mínimo ni máximo. **NO hay reserva de puesto**.	**NO computa** para trienios ni carrera.
Cuidado de Familiares (art. 127 LFPA)	Cuidado de cada hijo (menor de 3 años) o familiar hasta 2º grado dependiente.	Máximo **tres años**. **Reserva de puesto durante al menos dos años** (en el tercer año, reserva en misma localidad).	**SÍ computa** para trienios, carrera y derechos pasivos.
Violencia de Género (art. 128 LFPA)	Acreditación judicial o de servicios sociales de la condición de víctima.	Primeros **seis meses con retribuciones íntegras y reserva de puesto**, prorrogable cada 3 meses hasta 18 meses con reserva.	**SÍ computa** íntegramente a todos los efectos.

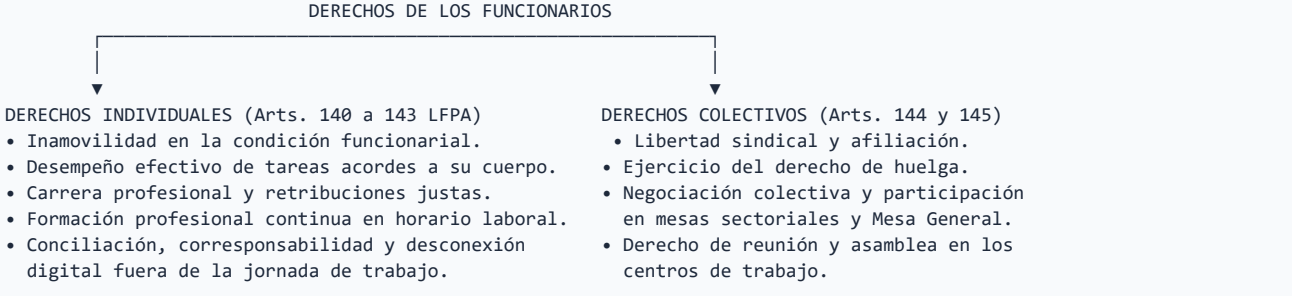
1.4. Suspensión de funciones (arts. 133 a 135 LFPA)

- **Suspensión provisional:** Medida cautelar acordada durante la instrucción de un procedimiento disciplinario o proceso penal.
- Duración máxima en vía disciplinaria: **seis meses**, salvo paralización del procedimiento imputable al expedientado.
- El funcionario percibe el sueldo base y trienios (retribuciones básicas reducidas). Si el expediente concluye sin sanción, la Administración le abona todas las retribuciones dejadas de percibir y computa el tiempo en activo.
- **Suspensión firme:** Impuesta en virtud de sanción disciplinaria firme o sentencia judicial penal.
- Si excede de **seis meses**, el funcionario **pierde su puesto de trabajo**, pasando a depender provisionalmente del órgano de personal para su ulterior reingreso tras cumplir la sanción.

---

2. DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El Título IX de la Ley 5/2023, en armonía con los artículos 14 y 15 del TREBEP, clasifica los derechos en:



---

3. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Los artículos 146 a 148 de la Ley 5/2023 y los artículos 52 a 54 del TREBEP consagran el código deontológico articulado en dos niveles:

- **Principios éticos (art. 53 TREBEP y art. 147 LFPA):** Respeto estricto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía; neutralidad política; lealtad institucional; confidencialidad de los asuntos que conozcan por razón de su cargo; abstención de aceptar regalos, dádivas o ventajas indebidas; y gestión austera de los recursos públicos.
- **Principios de conducta (art. 54 TREBEP y art. 148 LFPA):** Trato esmerado, respetuoso y diligente a la ciudadanía y compañeros; cumplimiento del horario laboral; obediencia a las órdenes e instrucciones legítimas de los superiores jerárquicos (salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso deben advertirse por escrito); y actualización constante de sus competencias técnicas.

---

4. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA

El Título X de la Ley 5/2023 tipifica con precisión quirúrgica las infracciones y sanciones:

4.1. Tipificación de faltas disciplinarias (arts. 156 a 159 LFPA y art. 95 TREBEP)

FALTAS DISCIPLINARIAS

CATEGORÍA	CONDUCTAS TIPIFICADAS MÁS DESTACADAS
FALTAS MUY GRAVES (Art. 157 LFPA y 95 TREBEP)	• Incumplimiento del deber de fidelidad a la CE o al Estatuto en el ejercicio. • Toda actuación discriminatoria por sexo, raza, religión, discapacidad u opción. • Acoso laboral (mobbing) y acoso sexual. • Abandono del servicio y desobediencia abierta a órdenes legítimas superiores. • Prevalimiento indebido de la condición.
FALTAS GRAVES (Art. 158 LFPA)	• Falta de obediencia que no sea abierta. • Abuso de autoridad en el ejercicio. • Falta injustificada de asistencia de TRES DÍAS en un mismo mes natural. • Incumplimiento de las incompatibilidades • Grave desconsideración con los ciudadanos
FALTAS LEVES (Art. 159 LFPA)	• Falta de asistencia de un día o retrasos reiterados e injustificados. • Incorrección leve con superiores/iguales

4.2. Sanciones disciplinarias (art. 160 LFPA)

Por razón de las faltas cometidas, podrán imponerse las siguientes sanciones: 1. **Separación del servicio:** Solo para **faltas muy graves**. Comporta la pérdida definitiva de la condición de funcionario de carrera y la inhabilitación para ingresar en cualquier Administración. 2. **Despido disciplinario:** Para personal laboral por faltas muy graves. 3. **Suspensión firme de funciones:**

  - Por faltas muy graves: De **tres años y un día a seis años**.
  - Por faltas graves: De **dieciséis días a tres años**.
- **4. Traslado forzoso:** Con o sin cambio de localidad de residencia, por faltas graves o muy graves.

- **5. Demérito:** Pérdida de tramos de carrera horizontal o inhabilitación para participar en concursos de méritos durante un plazo determinado.
- **6. Apercibimiento por escrito:** Sanción exclusiva para **faltas leves**.

4.3. Prescripción de faltas y de sanciones (art. 162 LFPA)

RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN

GRAVEDAD	PRESCRIPCIÓN DE LA FALTA	PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN
Muy Graves	A los 3 AÑOS	A los 3 AÑOS
Graves	A los 2 AÑOS	A los 2 AÑOS
Leves	A los 6 MESES	Al 1 AÑO

---

5. EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL PÚBLICO

El régimen se fundamenta en la **Ley 53/1984, de 26 de diciembre**, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el **Real Decreto 598/1985**:

5.1. Principio rector de dedicación

El personal comprendido en el ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo las excepciones tasadas expresamente por la ley.

5.2. Actividades públicas compatibles (art. 3 a 5 Ley 53/1984)

Solo puede autorizarse la compatibilidad en el sector público para:

- El desempeño de un puesto como **Profesor universitario asociado a tiempo parcial**.
- El ejercicio de funciones docentes o investigadoras de carácter no permanente.
- Desempeño de cargos electivos como miembro de corporaciones locales (concejales), siempre que no perciban retribución periódica por dedicación exclusiva.
- **Límite retributivo:** La cantidad total percibida por ambos puestos no podrá superar la retribución fijada en Presupuestos para el cargo de Director General, ni superar la jornada ordinaria fijada para el sector público.

5.3. Incompatibilidades en el sector privado (arts. 11 a 15 Ley 53/1984)

No podrá autorizarse la compatibilidad para actividades privadas que: 1. Se relacionen directamente con las competencias del departamento, centro u organismo en que preste servicios el funcionario. 2. Impliquen el ejercicio de cargos de administración o dirección en empresas contratistas, concesionarias o perceptoras de subvenciones de la Junta de Andalucía. 3. Supongan una participación superior al diez por ciento (10%) en el capital social de dichas empresas contratistas o concesionarias. 4. Se trate de actividades profesionales que deban someterse a autorización, informe o fiscalización por la Consejería o unidad donde esté destinado el empleado público.

5.4. Actividades privadas exceptuadas de autorización previa (art. 19 Ley 53/1984)

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades y no precisan autorización previa:

- La mera administración del patrimonio personal o familiar.
- La dirección de seminarios, conferencias o coloquios en centros de formación de funcionarios.
- La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo.
- La participación en tribunales de exámenes y órganos selectivos.
- La preparación para el ingreso en las Administraciones Públicas, siempre que no supere las setenta y cinco horas anuales y se imparta fuera de la jornada reglamentaria.

5.5. Procedimiento de autorización de compatibilidad en Andalucía

- Requiere solicitud formal del interesado antes de comenzar el ejercicio de la actividad secundaria.
- Es requisito indispensable la emisión de informe del superior jerárquico que acredite que la actividad secundaria no impide el estricto cumplimiento de la jornada y horario en la Junta de Andalucía.
- La resolución corresponde al titular de la **Consejería competente en materia de función pública** (actualmente la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública).

---

6. CONCLUSIONES Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El régimen disciplinario y de incompatibilidades asegura el correcto funcionamiento de las instituciones autonómicas: 1. Blinda la **imparcialidad y objetividad funcionarial** prohibiendo cualquier conflicto de intereses entre la función pública y actividades mercantiles privadas. 2. Garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera a través de un procedimiento disciplinario con plenas garantías de audiencia y contradicción. 3. Facilita la conciliación laboral y personal a través de situaciones administrativas avanzadas (excedencias por cuidado y protección reforzada a víctimas de violencia de género).

---

7. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 19

Materia / Instituto	Precepto Legal	Requisitos / Supuestos Tasados	Efectos en Puesto y Retribución
Servicios Especiales	Art. 122 LFPA	Cargos electos, ministros, consejeros o altos cargos.	Reserva de puesto de origen. Computa para trienios y carrera.
Excedencia Interés Particular	Art. 125 LFPA	Haber prestado 2 años de servicios previos en la Junta.	Mínimo 1 año. NO reserva de puesto. NO computa trienios.
Excedencia Cuidado Familiares	Art. 127 LFPA	Hijos menores de 3 años o familiares dependientes (2º grado).	Máx. 3 años. Reserva de puesto al menos 2 años. Computa todo.
Excedencia Violencia Género	Art. 128 LFPA	Acreditación judicial de víctima de violencia de género.	6 meses con sueldo íntegro y reserva (prorrogable a 18 m).
Suspensión Provisional	Art. 133 LFPA	Medida cautelar durante expediente disciplinario o penal.	Máximo 6 meses en vía disciplinaria. Cobra sueldo base.
Falta Muy Grave	Art. 157 LFPA	Acoso, discriminación, desobediencia abierta, abandono.	Prescribe a los 3 AÑOS. Sanción: separación o suspensión.

Materia / Instituto	Precepto Legal	Requisitos / Supuestos Tasados	Efectos en Puesto y Retribución
Falta Grave	Art. 158 LFPA	Falta de 3 días sin justificar al mes, abuso autoridad.	Prescribe a los 2 AÑOS. Sanción: suspensión máx. 3 años.
Falta Leve	Art. 159 LFPA	Retrasos injustificados reiterados, incorrección leve.	Prescribe a los 6 MESES. Sanción: apercibimiento escrito.
Incompatibilidad Privada	Art. 12 Ley 53/84	Actividades relacionadas con competencias del centro.	Prohibición absoluta de compatibilidad. Infracción grave.
Actividades Exceptuadas	Art. 19 Ley 53/84	Creación literaria/artística, patrimonio familiar, charlas.	NO precisa autorización previa si se realiza fuera de horario.